

1521061-86.2019.8.26.0223
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: André Rossi
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... antecedentes". Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
2ª Vara Criminal
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521061-86.2019.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521061-86.2019.8.26.0223
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2217365 - DEL.POL.GUARUJA, 5439/19/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2217365/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 6523960 - DEL.POL.GUARUJA, 5439/19/203 - DEL.POL.GUARUJA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal porque, em data ainda não apurada com precisão até o presente momento, mas certamente no período de tempo compreendido entre os dias 18 de outubro de 2017 e 28 de julho de 2019, em horário e local também incertos, mas nesta cidade e comarca, recebeu, bem como, no dia 28 de julho

de 2019, por volta das 03h00, no Viaduto Floriberto Mariano, Loteamento Hermínia P. Gonzalez, nesta cidade e comarca, conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Saveiro CD Cross MA, ano/modelo 2016/2017, cor vermelha, placas originais GJT-2526, mas que ostentava as placas falsas GKA- 9910, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à empresa Construtora Carvalho Viana Ltda EPP.

Consta da denúncia que o veículo supramencionado fora subtraído na cidade de Praia Grande/SP, na data de 18 de outubro de 2017, conforme fatos registrados no b.o. de fls. 26/27. Ocorre que FELIPE, em circunstâncias não esclarecidas, recebeu, em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 18 de outubro de 2017 e 28 de julho de 2019, de pessoa não identificada, o veículo acima descrito, sabendo ser produto de crime.

Consta, ainda, que, no dia 28 de julho de 2019, policiais militares visualizaram o acusado conduzindo o citado automóvel pelo local dos fatos em atitude suspeita, ensejando que fosse abordado. Realizada pesquisa da placa ostentada pelo carro (GKA-9910), apurou-se que pertencia a outro veículo, com as mesmas características. Pesquisada a numeração registrada no motor do automóvel, apurou-se que na verdade se tratava do veículo de placas originais GJT-2526, produto de roubo ocorrido na cidade de Praia Grande e que já estava com placas falsas.

A denúncia foi recebida em 9 de outubro de 2019 (fls. 83). O réu foi citado (fls. 138) e apresentou resposta à acusação (fls. 143/145). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 150 e 154), seguindo-se oitivas das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 178/180).

Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a d. Defesa bateu-se pela absolvição e, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, imposição de regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 176/177).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de receptação vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, boletim de ocorrência de fls. 26/27, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e será imputada ao réu.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu calado (fls. 11). Em juízo, negou a prática do crime. Disse ter adquirido o veículo na "Feira do Rolo" do Guarujá, mas desconhecer ser ele produto de roubo ou furto. Afirmou que pagou R\$ 7.500,00 pelo veículo, sendo que ele valia cerca de R\$ 20.000,00. Desconfiou de sua origem, pois o vendedor lhe disse que não tinha o documento do automóvel. Não sabe o nome do vendedor. Disse que assumiu o risco da compra. Alegou estar arrependido (fls. 180).

A testemunha Andre Aparecido Peres de Fraga, policial militar, contou que realizava patrulhamento e abordaram o acusado que conduzia o automóvel. Em princípio, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao pesquisar a placa e o número do motor do veículo, constaram ser ele produto de roubo e então o acusado foi encaminhado à delegacia de polícia. Disse que o acusado alegou que o veículo lhe havia sido emprestado (fls. 178).

Em semelhante sentido o relato da testemunha PM Celso de Almeida Souza. Contou aludida testemunha que realizava patrulhamento pela Avenida Puglise quando o acusado passou conduzindo o veículo em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e, em princípio, nada de ilícito foi encontrado. Foi feita pesquisa pela placa do automóvel e nada constou, contudo, pelo número do motor, constataram ser o automóvel produto de roubo na cidade de Praia Grande. Afirmou que o veículo era conduzido pelo réu. Não se recorda a justificativa apresentada pelo réu para a posse do automóvel (fls. 179).

Nessas condições, evidenciado está que o acusado era sabedor da origem ilícita do bem encontrado em sua posse.

O acusado afirmou que conduzia o veículo e não tinha documentação do automóvel.

Ademais, admitiu o acusado ter adquirido o bem por valor muito inferior ao de mercado, na "Feira do Rolo", de indivíduo do qual não sabe sequer o prenome.

Ora, alguém que adquire um veículo, sem apresentar documento comprobatório do negócio, sem se certificar de que sobre o bem inexistente restrição, sem tampouco exigir prova da propriedade pelo vendedor, pessoa desconhecida, certamente tem conhecimento de que a suposta negociação não se trata de um bom negócio, mas sim, produto de ilícito.

A origem ilícita do bem foi, por seu turno, demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 26/27.

Por outro lado, a apreensão da res na posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à d. Defesa apresentar justificativa convincente para afastar a imputação da autoria, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 10/11/2011; Data de registro: 17/11/2011).

"Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade." (Apelação n.º 0005986-38.2007.8.26.0050, Rel. Moreira da Silva, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08.03.2012).

Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria do delito de receptação em sua forma dolosa, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme fls. 167/168, razão pela qual fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Destaco que a condenação anterior do acusado, embora não caracterize reincidência,

integra o conceito de "maus antecedentes". Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem, o que ocorreu na espécie. 2. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena inferior a quatro anos, mesmo diante da primariedade do réu. 4. Ordem não conhecida" (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Inaplicável a atenuante da confissão, pois o réu negou ter conhecimento da origem ilícita do bem, inocorrente, portanto, admissão plena e espontânea da responsabilidade.

Considerando a quantidade de pena aplicada e que os presentes autos cuidam de crime de pouca gravidade, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do Código Penal.

Considerando o mau antecedente do réu (que ostenta condenação definitiva pela prática de crime patrimonial), afasta-se a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois tal medida se afigura insuficiente para a reprovação de sua conduta.

Também inviável o sursis, ante o disposto no art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de um ano e dois meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de onze dias-multa calculados no mínimo legal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 143). Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA